



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49043/2021

tra

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

CONVENUTO/I

Oggi 06/12/22 alle ore 12.36, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per *Parte_1*
[...] l'avv. Alessandro Albano in sostituzione dell'avv. LIMONGELLI UMBERTO, giusta delega depositata telematicamente e per *Controparte_2*
[...] l'avv. Pamela Rota in sostituzione dell'avv. PILLOSIO VALENTINA, giusta delega che si riserva di depositare in cancelleria.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi fogli già trasmessi telematicamente e discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.

Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura alle parti.

Il Giudice

dott. Guido Macripò



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 6.12.2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 49043/2021, promossa con citazione notificata in data 6.12.2021

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , in persona di un amministratore, elettivamente domiciliata in Napoli via A. d'Isernia n. 24 presso l'avv. Umberto Limongelli, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,

OPPONENTE

CONTRO

P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano via A. da Recanate n. 2 presso l'avv. Valentina Pillosio, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,

OPPOSTA

OGGETTO: assicurazione contro i danni

All'udienza del 6.12.2022 le parti hanno discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 *bis* comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con citazione notificata in data 6.12.2021 la società *Parte_1*

ha convenuto la società *Controparte_1* chiedendo di:

- dichiarare il decreto ingiuntivo n. 18918/2021 nullo, inammissibile, improponibile o, con qualsivoglia statuizione, renderlo inefficace;
- dichiarare scaduto il termine previsto dall'art. 1901 c.c. per l'esercizio dell'azione di riscossione;
- di conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto al 30.6.2021 con effetto retroattivo al 16.1.2021;

-dichiarare non dovuto o, quantomeno parzialmente non dovuto, se non nei limiti di vigenza di operatività del contratto *de quo*, il premio di cui al contratto in esame.

Premesso che l'opposta ha affermato nel ricorso monitorio che l'opponente, per il tramite del broker *Organizzazione_1* ha stipulato con la *Contro* la polizza di assicurazione n. 066 0000025 e che in data 6.10.2021 il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. 18918/2021, con il quale ha ingiunto a *Parte_1*

[...] di pagare la somma di € 20.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di premio annuale, l'opponente deduce che:

-il decreto ingiuntivo n. 18918/2021 è stato notificato solamente in data 28.10.2021 e quindi ben oltre il termine di sei mesi previsto per l'esercizio dell'azione di riscossione ai sensi dell'art.1901 comma 3 c.c.;

-la lettera datata 11.6.2021 non può assumere efficacia interruttiva, giacché l'art. 2966 c.c. stabilisce che “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto”;

-l'art. 1901 comma 2 c.c. stabilisce che, al mancato pagamento dei premi successivi al primo, consegue la sospensione dell'assicurazione dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza di detto pagamento;

-nella polizza stipulata a maggio 2013 al paragrafo 7.11 (“Periodicità e mezzi di pagamento del premio”) è previsto che, in deroga a quanto disposto dalla citata norma, nell'ipotesi in cui il contraente non paghi il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza;

-la polizza, inoltre, pone in evidenza che “qualsiasi domanda presentata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche qualora la garanzia venisse successivamente riattivata con il pagamento del premio”;

-la persistente esigibilità dei premi assicurativi, con conseguente sospensione del diritto di pretendere l'indennizzo da parte dell'assicurato, espone quest'ultimo al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui manca la controprestazione;

-dunque in data 30.6.2021 il contratto di assicurazione si è risolto *ipso iure* con effetto retroattivo dal 16.1.2021 coincidente con lo spirare del periodo di tolleranza;

-ne consegue che la società opponente dovrà essere tenuta, e si dichiara disponibile, a rimborsare soltanto le imposte ed eventuali oneri (ad esempio, commissioni al broker) qualora sostenuti e documentalmente dimostrati *ex adverso*.

Si è costituita la società opposta Controparte_1, la quale chiede di rigettare le domande avverse e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 18918/2021.

Espone che:

-per il tramite della menzionata società broker, l'opponente ha fatto pervenire a Contro un ordine fermo di rinnovo della predetta assicurazione dal 31.12.2019 al 31.12.2020, per la quale era previsto il pagamento di un unico premio lordo pari ad euro 20.000,00;

- l'opponente, tuttavia, non ha provveduto al pagamento di tale premio;

-in data 11.06.2020 ha inviato all'opponente una lettera di messa in mora, con la quale intimava il pagamento della somma relativa al menzionato premio;

-in data 27.05.2021 ha rinnovato l'invito al pagamento con diffida;

-nonostante le diffide, l'opponente persiste nell'inadempimento *de quo* risultando debitrice nei confronti della Contro della somma complessiva di € 20.000,00 a titolo di premio, oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo;

L'opposta, dunque, eccepisce che:

- l'art. 7.11 della polizza prevede che “il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall'inizio del periodo di assicurazione; [...] se il contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa[...].”;

-l'inizio del periodo di assicurazione cadeva il 31.12.2019 e, pertanto, l'opponente aveva termine sino al 30.1.2020 per pagare il premio concordato;

-il diritto di credito di Contro pertanto, decorreva dal 31.1.2020;

-entro 6 mesi da tale termine, stante il mancato pagamento concordato, l'opposta ha intimato il pagamento a **Pt_1** per il tramite di lettera raccomandata a/r, regolarmente ricevuta dall'attrice in data 18.6.2020;

-pertanto, con tale missiva ha rispettato il termine di sei mesi per la riscossione ai sensi dell'art. 1901 comma 3 c.c., norma che riguarda, peraltro, la risoluzione del contratto e non il diritto di credito;

- secondo consolidata giurisprudenza (cfr Cass. 7518/1994), infatti, anche qualora si abbia risoluzione di diritto ex art. 1901 c.c. del contratto di assicurazione per l'inerzia dell'assicuratore che nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione, quest'ultimo conserva comunque il diritto al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, poiché detto diritto non soggiace a termine di decadenza, ma al termine di prescrizione breve stabilito dall'art. 2952 c.c.;

-con la stessa missiva ha anche rispettato il termine di prescrizione stabilito da tale norma;

-il menzionato termine prescrizionale è stato senz'altro rispettato, stante il fatto che il legislatore all'art. 2943 c.c. ha previsto che, oltre che per il tramite della notifica degli atti giudiziari, "[...] la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore";

-la giurisprudenza ha osservato che l'atto interruttivo non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposte, essendo un atto libero nella forma, purché dallo stesso sia desumibile da parte del giudice l'inequivoca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora o l'intento di contrastare in modo chiaro ed inequivoco l'eccezione di prescrizione di controparte;

- pertanto, si desume che la costituzione in mora, trasmessa a mezzo raccomandata a/r regolarmente ricevuta dal debitore, sia atto idoneo a determinare l'interruzione della decadenza, così come per l'appunto avviene in materia di interruzione della prescrizione;

-con PEC del 27.5.2021 ha rinnovato l'invito al pagamento del premio, interrompendo nuovamente il suddetto termine.

Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia da rigettare.

E' in primo luogo fondata l'eccezione di decadenza e la conseguente risoluzione del contratto di assicurazione ex art. 1901 commi 2 e 3 c.c. sul presupposto che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 28.10.2021 e quindi oltre i sei mesi previsti dalla citata norma per l'esercizio dell'azione di riscossione. Invero l'art. 1901 comma 3 c.c. prevede la risoluzione di diritto del contratto se, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, l'assicuratore non ha agito in giudizio per la riscossione.

Nella fattispecie in esame risulta che il premio annuale, ai sensi del punto 7.11 delle condizioni della polizza (v. doc. n. 4 opponente), avrebbe dovuto essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del periodo di assicurazione e quindi entro 30 giorni dal 31.12.19 ovvero entro il 30.1.2020.

Ne consegue che i 6 mesi previsti scadevano il 30.7.2020 e invece il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 28.10.2021, con conseguente risoluzione di diritto del contratto; a nulla rileva, al fine di impedire la decadenza, una mera richiesta stragiudiziale.

L'art. 1901 comma 3 prevede, tuttavia, che nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto, in deroga all'art. 1458 c.c., l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Avendo il contratto durata annuale e non risultando che il pagamento del premio sia stato suddiviso in periodi più brevi (v. Cass. n. 23264/10), risulta, pertanto, dovuto il pagamento del premio di euro 20.000,00.

D'altro canto, parte opponente non ha eccepito la prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c..

E', del pari, infondata l'eccezione di mancanza di controprestazione in relazione ad un periodo in cui è sospeso il diritto dell'assicurato di richiedere indennizzi e permane asseritamente l'esigibilità del premio; ed invero l'obbligo di corrispondere il premio

previsto dall'art. 1901 c.c. ha una sua giustificazione economica (v. Cass. n. 23264/10), atteso che nei contratti di assicurazione il calcolo dei rischi e dei costi, e quindi la determinazione dell'entità dei premi, avvengono anteriormente alla conclusione dei contratti e la prestazione della garanzia si estende quantomeno al periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza del premio e quindi il mancato pagamento di una singola rata del premio viene ad alterare un equilibrio economico fondato su previsioni e calcoli delicati e complessi, che era stato legittimamente preventivato.

Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo impugnato n. 27143/15, emesso dal Tribunale di Milano in data 1.9.15, va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

- P.Q.M.-

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

-rigetta l'opposizione proposta dalla società *Parte_1* e, per l'effetto, **conferma** il decreto ingiuntivo n. 18918/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 27.10.2021, e lo dichiara definitivamente esecutivo;

-condanna la società *Parte_1* a rimborsare alla società [...] *Controparte_2* le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 3.436,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.

Milano, 6.12.2022

Il Giudice
dott. Guido Macripò